珠海市御龙废品回收有限公司“7·13”一般车辆伤害事故调查报告

斗门区人民政府事故调查组

2023 年 9 月 7 日

Watermark Text

目 录

一、事故基本情况.....2

（一） 相关单位基本情况.....2

（二）涉事车辆情况.....2

（三）涉事车辆驾驶员情况.....3

二、事故发生经过和事故应急救援情况.....4

（一）事故发生经过.....4

（二）应急救援处置情况.....5

（三）善后处理情况.....6

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失情况.....6

四、监管单位履职情况.....6

五、事故发生原因.....7

（一）直接原因.....7

（二）间接原因.....7

六、事故责任的认定及对事故责任者的处理建议.....8

（一）免予责任追究人员（1 人）.....8

（二） 已被司法机关采取强制措施的人员（1 人）.....8

（三）对有关单位的处理建议.....8

（四）建议追究责任人员（1 人）.....9

七、主要教训.....9

八、事故防范和整改措施.....10

Watermark Text

珠海市御龙废品回收有限公司“7·13”一般车辆伤害事故调查报告

2023年7月13日14时许，位于斗门区井岸镇的珠海市御龙废品回收有限公司内发生一起事故，一名工人被轮式装载机碾压后受伤，经送医院抢救无效后死亡。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规之规定，斗门区人民政府依法成立了珠海市御龙废品回收有限公司“7·13”车辆伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”）。事故调查组由区委常委、副区长，区安委会常务副主任谢义维任组长，区安委会副主任、区应急管理局局长夏志华任副组长，区应急管理局、区科工信局、区司法局、区人力资源社会保障局、斗门公安分局、区总工会、井岸镇人民政府等单位派员组成，并邀请斗门区纪委监委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经现场勘查、查阅资料、询问有关人员等方式，通过综合分析查明了事故发生原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了对责任者的处理建议以及事故防范和整改措施。

经事故调查组调查研究，认定珠海市御龙废品回收有限公司“7·13”车辆伤害事故是一起因员工彭富华以及装载

机驾驶员曾鹏举不遵守安全生产规章制度导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）相关单位基本情况

珠海市御龙废品回收有限公司（以下简称“御龙公司”）

统一社会信用代码：91440400675162841 9

住所：珠海市斗门区井岸镇龙井路南侧

法定代表人：陈定波

成立日期：2008 年 05 月 08 日

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

企业的经营范围为:废旧物资回收、废纸捆扎打包（以上两项不含严控废物、危险废物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）涉事车辆情况

该车辆为广西柳工机械股份有限公司制造，所有人为御龙公司；车辆制造日期：2021 年 9 月 26 日；合格证编号：YE4900000344191;车辆名称：轮式装载机；型号;CLG835H;车身颜色：灰/黄；燃料种类：柴油。经广东华京司法鉴定所司法鉴定意见书鉴定：车辆制动系统、转向系统、行驶系统、灯光系统及后视镜未检见不合格项（图 1）。



图 1 涉事装载机

事发后，经现场勘察，该车辆停放于厂房内，车身右后方有一点血迹（图 2）。



图 2 装载机与碰撞位置

（三）相关人员情况

1.曾鹏举，男，身份证号：432622XXXXXXXX172，为御龙公司轮式装载机驾驶员，2022年4月2日，与御龙公司签订了《劳动合同书》，持有（1）中华人民共和国机动车驾驶证[1]（准驾车型：A2[2]，有效期2013年10月15日-2023年10月15日）；（2）装载机操作证（证书编号：NJZJ2023071685）；（3）建筑工程机械行业岗位培训测评操作证。公安部门当天对其现场检测报告显示，曾鹏举尿样各项结果为阴性。

2.陈定波，男，御龙公司的法定代表人、主要负责人，负责公司全面工作。

二、事故发生经过和事故应急救援情况

（一）事故发生经过

2023年7月13日13时30分，曾鹏举进入御龙公司上班，工作内容为驾驶装载机进行废纸分拣、运送，现场9名员工在装载机左侧筛选废纸。

14时03分，装载机开始倒车，14时04分01秒，装载机倒车结束开始左拐前进，此时彭富华边玩手机边走向装载车行驶处（图3），员工张金玲看到后冲彭富华大喊，但是彭富华没有听见，14时04分07秒，装载车抓斗将彭富华撞倒后继续向前行驶，张金玲和另外一名员工陈权光呼喊举手

[1] 按照《特种设备目录》及《场(厂)内专用机动车辆安全技术规程》（TSG 81—2022）第1.2条界定。装载机不在《特种设备目录》内，不用进行特种设备的强制(含定期)检验与使用登记，其作业人员也不用再取得《特种设备作业人员证》。

[2] 根据《机动车驾驶证申领和使用规定》，A2驾照准驾车型包括牵引车、重型、中型全挂、半挂汽车列车、B1（中型客车）、B2（大型货车）、C1（小型汽车）、C2（小型自动挡汽车）、C3（低速载货汽车）、C4（三轮汽车）、以及M（轮式自行机械车）。

让装载机停下来，装载机右前后轮先后两次从彭富华身上碾过后于14时04分14秒停车。曾鹏举停车后，下车查看情况，张金玲在旁边拿了一张废纸垫在彭富华头部下方，陈权光拨打了120和110电话。



图3 事发时监控截图

14时16分，120救护车到达现场进行抢救，15时47分转入遵医五院急救，16时28分彭富华经抢救无效，宣布死亡。

（二）应急救援处置情况

7月13日14时49分斗门区应急管理局指挥中心接公安部门报：井岸镇御龙回收站有人被车辆碾压。接报后，斗门区应急管理局指挥中心通知斗门区应急管理局、井岸镇人民政府、市场监督管理局工作人员前往现场进行核实。区应急管理局立即派人赶赴现场核实了解相关情况；公安部门划定了事故警戒区域并对现场进行了勘验，7月20日公安部门出

具死亡情况说明判断彭富华死因符合大型钝器（如车辆）碾压，引起颅脑损伤、多脏器损伤致人死亡。

7月14日遵医五院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》所载彭富华死亡原因为：颅脑损伤及胸腹损伤。

事故发生后，各相关单位均在规定的时间内及时上报事故情况，并能第一时间赶赴现场参与救援行动。经综合评定，本次事故应急救援处置总体有力、有序、有效，程序合法，符合应急处置程序及要求，措施得当。

（三）善后处理情况

事故发生后，御龙公司与死者家属取得联系，积极协商处理善后事宜，死者遗体于2023年7月19日火化，2023年8月15日御龙公司与死者家属达成一致，在井岸派出所调解室签署了《人民调解协议书》，

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失情况

事故造成彭富华（女，身份证号：413025XXXXXXXX2127，河南光山县，2023年7月11日入职，签订退休人员聘用合同）1人死亡，无其他人员受伤，直接经济损失约104万元。

四、监管单位履职情况

御龙公司作为再生资源回收单位，其行业主管部门为珠海市斗门区科技和工业信息化局（商务局）[3]，根据2021年

[3] 《再生资源回收管理办法(2019修订)》第十五条 商务主管部门是再生资源回收的行业主管部门，负责制定和实施再生资源回收产业政策、回收标准和回收行业发展规划。工商行政管理部门负责再生资源回收经营者的登记管理和再生资源交易市场内的监督管理。第十六条 商务部负责制定和实施全国范围内再生资源回收的产业政策、回收标准和回收行业发展规划。县级以上商务主管部门负责制定和实施本行政区域内具体的行业发展规划和其他具体措施。县级以上商务主管部门应当设置负责管理再生资源回收行业的机构，并配备相应人员。

根据珠海市斗门区科技和工业信息化局（商务局）“三定”方案，设立珠海市斗门区科技和工业信息化局（挂区商务局牌子），为区人民政府工作部门。主要职责：（九）统筹协调批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设。推进农村市场体系建设。推动商务领域信用建设，促进商贸流通体制改革。推

3 月 30 日《珠海市人民政府关于实施市场监管综合行政执法工作的通告》（珠府〔2021〕18 号）[4]的通告，市、区商务领域的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查权、行政强制权，自 2020 年 1 月 15 日起由同级市场监管综合执法机构在其管辖区域内，以市场监管部门名义集中行使。区科技和工业信息化局（商务局）在日常监管中发现的相关违法线索移交区市场监管局，区市场监管局查处违法行为的情况反馈区科技和工业信息化局（商务局）。至事故发生前，区科技和工业信息化局（商务局）分别于 2022 年 9 月 29 日、2023 年 1 月 10 日对该公司进行了 2 次安全检查，出动人员 6 人次，现场检查了该公司消防设施、用电用火安全，各项安全生产责任落实情况，并派发安全生产宣传资料，要求该单位加强员工安全培训等。

综上，经研究，调查组认为，珠海市斗门区科技和工业信息化局（商务局）已经履行了行业监管部门生产安全监管职责。

五、事故发生原因

（一）直接原因

进连锁经营、商业特许经营等现代流通方式发展。推进商贸流通标准化。促进商贸服务业行业发展。依法监督管理拍卖、汽车流通和旧货流通业。**管理再生资源回收工作**。组织实施重要工业品、原材料和重要农产品（除粮食、棉花外）进出口计划。

内设机构（五）商务股（口岸股）...牵头拟订物流业发展规划、计划和政策措施并组织实施。监督管理拍卖、汽车流通和旧货流通业。**指导和管理再生资源回收工作**...

[4] 《珠海市人民政府关于实施市场监管综合行政执法工作的通告》（珠府〔2021〕18 号）一、依法整合市、区市场监管和商务领域行政执法职能。市、区商务领域的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查权、行政强制权，自 2020 年 1 月 15 日起由同级市场监管综合执法机构在其管辖区域内，以市场监管部门名义集中行使。

二、上述行政执法权由市、区市场监督管理局集中行使后，市、区商务部门不得再行使；仍然行使的，作出的行政执法决定一律无效。

《中共珠海市斗门区委机构编制委员会办公室关于调整珠海市斗门区市场监督管理局机构编制事项的通知》（斗机编办〔2020〕12 号）将区科工信局（区商务局）承担的商务领域行政执法职责、区发展改革局承担的粮食流通执法职责划入区市场监管局。

1.彭富华安全意识淡薄，玩手机行走时未注意周围环境和装载机的情况，盲目进入行驶中的装载机驾驶员视线盲区，被装载机撞倒后多次碾压身体后死亡。

2.装载机驾驶员曾鹏举，安全操作意识不强，驾驶装载机前进时未按照《铲车安全操作规程》[5]的要求观察确认装载机周围是否有人员或者障碍物，导致其未发现彭富华进入装载机前进区域并被碾压致死。

（二）间接原因

御龙公司全员安全生产责任制落实不到位；未制定行之有效的安全教育和培训管理制度，虽然对曾鹏举、彭富华开展了岗前教育培训但并未考核即安排其上岗作业，导致其安全意识不强；现场作业秩序管理混乱，作业现场未设置明显安全警示标志和危险警告牌；未健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，及时发现并消除彭富华进入行驶中的装载机驾驶员视线盲区的事故隐患。

御龙公司主要负责人陈定波未健全并落实本单位全员安全生产责任制；督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除彭富华进入行驶中的装载机驾驶员视线盲区的事故隐患。

六、事故责任的认定及对事故责任者的处理建议

为认真吸取事故教训，举一反三，进一步加强安全管理，根据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》

---

[5] 御龙公司的《铲车安全操作规程》第3.管理内容（3）：起步时要查看周围有无人员和障碍物，然后鸣喇叭起步……。

等相关法律法规的规定，调查组对事故相关责任人员和责任单位提出以下处理建议：

（一）免予责任追究人员（1人）

彭富华，女，安全意识薄弱，自我保护意识差，玩手机行走时未注意周围环境和装载机的情况，盲目进入行驶中的装载机驾驶员视线盲区，导致其被装载机撞倒碾压后死亡。**鉴于其本人已经死亡，免予追究其责任。**

（二）已被司法机关采取强制措施的人员（1人）

曾鹏举，男，涉事装载机驾驶员，2023年7月13日，因过失致人死亡案被公安部门立案，7月14日被刑事拘留，7月21日取保候审。

（三）对有关单位的处理建议

御龙公司全员安全生产责任制落实不到位；安全生产教育培训不到位；未健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，及时发现并消除彭富华进入行驶中的装载机驾驶员视线盲区的事故隐患。**御龙公司违反了《安全生产法》第四条[6]、第二十八条第一款[7]、第四十一条第二款[8]的规定，对事故的发生负有责任，建议由珠海市**

---

[6] 《安全生产法》第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[7] 《安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[8] 《安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

Watermark Text

斗门区应急管理局依据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定进行立案调查，追究其相关法律责任。

（四）建议追究责任人员（1人）

陈定波，男，御龙公司的主要负责人，负责公司全面工作。建立并落实本单位全员安全生产责任制不到位；督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除彭富华进入行驶中的装载机驾驶员视线盲区的事故隐患。陈定波违反了《安全生产法》第二十一条第（一）（五）项[9]的规定，建议由珠海市斗门区应急管理局依据《安全生产法》等法律法规规定对陈定波进行立案调查，追究其相关法律责任。

七、主要教训

（一）御龙公司是安全管理体系缺失。公司制定的安全管理制度和操作规程不健全、不完善，装载车、叉车管理混乱，未认真落实全员安全生产责任制。

（二）御龙公司作业现场安全管理混乱。对作业现场生产安全事故隐患排查流于形式，未及时发现并消除事故隐患，作业现场未设置明显安全警示标志和危险警告牌，存在安全隐患；现场管理不到位，相关人员随意进入作业区。

该事故也进一步暴露出部分生产经营单位存在未严格落实安全生产主体责任，安全风险辨识不足，隐患排查治理

[9] 《安全生产法》第二十一条第（一）（五）项 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；……（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；……

不到位，安全投入不足，安全生产规章制度不健全，从业人员安全生产培训教育不到位等问题。

八、事故防范和整改措施

（一）御龙公司要应深刻吸取此次事故的教训，举一反三，认真落实安全生产主体责任，健全完善安全管理制度和操作规程，加强现场安全管理；同时，要强化安全生产隐患排查治理工作，做好作业现场危险点分析和安全风险评估，在高风险区域设置安全警示标志和防护措施；要加强员工的安全教育培训，强化员工安全意识，提高员工安全技能。

（二）珠海市斗门区科技和工业信息化局（商务局）作为再生资源回收行业主管部门，要坚决落实“三个必须”要求，落实安全生产“一岗双责”；要加强对镇街的业务指导，提升属地镇街对再生资源企业的监管水平，牵头查处监管企业违章冒险作业等违法行为，督促及时消除事故隐患；要严格督促事故责任单位落实事故防范和整改措施建议，进一步督促企业落实好安全生产主体责任。

（三）井岸镇人民政府作为属地监管单位，要进一步落实属地监管责任，加强对辖区各类企业的安全监管，督促企业落实安全生产主体责任，及时消除事故隐患；要加强与相关部门的工作沟通和协调，共同做好辖区各行业的安全生产工作，坚决杜绝类似事故再次发生。

Watermark Text

珠海市御龙废品回收有限公司“7·13”

车辆伤害事故调查组

2023年9月7日